

Стратегия №6. Дистанционное увольнение

Раздел: Книга решений

Цель: Увольнение без возвращения в часть.

СТРАТЕГИЯ №6. «ДИСТАНЦИОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ (БЕЗ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ЧАСТЬ)»
Увольнение из дома при категории Д/В (чтобы не отправили в штурм). 1) Для каких дел: Есть заключение ВВК с категорией Д (не годен). Есть заключение ВВК с категорией В. Клиент боится ехать в часть для оформления документов. 2) Какой финал закрывает: Исключение из списков части (Приказ). Получение документов по почте / через военкомат. 3) Входные данные: Утвержденное заключение ВВК (Д или В). Нахождение клиента вне части по уважительной причине (лечение, семейные обстоятельства, отпуск). 4) Пошаговый маршрут: Шаг 1. Получение Заключения ВВК. Убедиться, что оно утверждено вышестоящей комиссией. Шаг 2. Подача рапорта на увольнение (Почтой). Отправить командиру ценное письмо с описью: «Прошу уволить по состоянию здоровья (пп. в п. 1 ст. 51 ФЗ-53). В связи с состоянием здоровья прибыть в часть не могу. Прошу исключить из списков части и выслать документы в военный комиссариат по месту жительства на адрес...». Подать рапорт военному комиссариату с просьбой ходатайствовать о направлении в комиссариат личного дела в связи с увольнением Шаг 3. Отказ от поездки в часть. Игнорировать требования «приехать сдать дела», «подписать обходной». Логика: С категорией Д вы не можете исполнять обязанности, а значит, и сдавать дела. Шаг 4. Жалоба военному прокурору на бездействие командования связанное с неувольнением с воинской службы (если прошло 30 дней с момента подачи рапорта) Шаг 5. Если приказ не издан — Жалоба командующему округа на бездействие командира (можно параллельно с прокурором). + Жалоба Замминистру обороны Цивилевой на бездействие командира части. Шаг 6. Получение расчета и документов. Дождаться поступления личного дела в военкомат и денег на карту. 5) Встроенные развилки «А если...?» Если командир угрожает СОЧ (ст. 337) за неявку: Действие: Жалоба в военную прокуратуру на незаконные действия командования На любые действия командования связанные с его приездом: Действие: Жалоба в военную прокуратуру на незаконные действия командования Если говорят «не получишь выплаты, пока не приедешь»: Действие: Это блеф. Выплаты по инвалидности/ранению идут через ТФО/ЕРЦ/Страховую, а не лично из рук командира. Подавать документы можно дистанционно или через военкомат. Действие: скрин письма и жалоба в военную прокуратуру на незаконные действия командования 6) Правовая опора: ФЗ №53, ст. 51 (основания увольнения).

Устав внутренней службы (об освобождении от обязанностей по болезни). Судебная практика (суды подтверждают, что «Д» не обязаны прибывать в часть). 7) Набор документов: Заключение ВВК (копия). Рапорт на увольнение. Почтовые квитанции. 8) Типовые возражения: Возражение: «Мы тебя не уволим, пока не приедешь». Ответ:

«Бездействие будет обжаловано в суд. Прибытие невозможно по медпоказаниям». 9)
Контрольные точки: 1. Рапорт вручен (трек). 2. Военкомат направил ходатайство. 3.
Личное дело пришло в военкомат. 10) Условия завершения: Приказ об исключении из
списков части. СТРАТЕГИЯ №5. «ОБЖАЛОВАНИЕ ВВК ЧЕРЕЗ НЕЗАВИСИМУЮ
ЭКСПЕРТИЗУ (НВВЭ)»